



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 49° D.P. SAO MATEUS

Boletim No.: 7913/2016

INICIADO:23/07/2016 18:54hs e EMITIDO:24/07/2016 04:12hs

2ª Via

Folha :1

JMLORXCBDJEEMPY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título XI - Administração pública (arts. 312 a 359-H)

Natureza: Corrupção ativa (art. 333)

Consumado

Local: ESTRADA SATURNINO PEREIRA, 10 - IGUATEMI - CEP: 08485-570
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 54 D.P. - CIDADE TIRADENT

Ocorrência: 23/07/2016 às 17:00 horas

Comunicação: 23/07/2016 às 18:47 horas

Elaboração: 23/07/2016 às 18:54 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 43012285-SP
emitido em 19/02/2008 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: CURADOR ELIANE CRISTINA DE SOUZA (MÃE)
Mãe: ELIANE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 03/11/1995
20 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: LAVADOR(A) DE CARRO
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Preta - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,79
Endereço Residencial: RUA RENE DE TOLEDO, 577 - CIDADE TIRADENTES
S.PAULO - SP
- FELIPE RODRIGO JACO - Presente ao plantão - RG: 47283210-SP
emitido em 11/07/2012 - Exibiu o RG original: Não
Mãe: ROSINETE MARIA JACO - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 21/09/1990
25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: AJUDANTE DE PINTOR
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Sim
Cutis: Branca - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Liso

49° D.P. SAO MATEUS

Endereço da delegacia : AV RAGUEB CHOFFI, 830 - SAO MATEUS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6919-0410



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 49° D.P. SAO MATEUS

Boletim No.: 7913/2016

2ª Via

INICIADO:23/07/2016 18:54hs e EMITIDO:24/07/2016 04:12h

Folha : 2
JMLORXCBDJEEMPY

Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,80 - Compleição: MAGRA/ALTA
 Endereço Residencial: ESTRADA SATURNINO PEREIRA , 14 - CIDADE TIRADENTES
 S.PAULO - SP

Testemunha:

- JEAN CARLO VIEIRA PEREIRA - Presente ao plantão - RG: 52716713-SP
 emitido em 26/06/2008 - Exibiu o RG original: Não
 Pai: NATANAEL LAZARO PEREIRA - Mãe: MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA
 Natural de: CONSELHEIRO LAFAIETE MG - Nacionalidade: BRASILEIRA
 Sexo: Masculino - Nascimento: 28/01/1985 31 anos - Estado civil: Casado
 Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
 Advogado Presente no Plantão: Não
- PATRICIA PINHO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 28365401-SP
 emitido em 29/07/2009 - Exibiu o RG original: Sim
 Pai: JOSE FRANCISCO DA SILVA - Mãe: FRANCISCA DA ROCHA PINHO
 Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
 Nascimento: 16/01/1978 38 anos - Estado civil: Solteiro
 Profissão: PINTOR DE AUTOMOVEIS - Instrução: 2 Grau completo
 CPF: 27639546850 - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Residencial: TRAVESSA RIO ARICANDUVA, 20 - CIDADE TIRADENTES
 S.PAULO - SP - Telefones: (11)95447-7509 (Residencial)

Condutor:

- SARA BARBOSA - Presente ao plantão - RG: 47496644-SP
 emitido em 27/04/2006 - Exibiu o RG original: Não - Pai: MAURO BARBOSA
 Mãe: IVONE SIQUEIRA BARBOSA - Natural de: ARUJA -SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 28/05/1991
 25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
 Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Comercial: AVENIDA DOS METALURGICOS, 120 - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2964-8120 (Comercial)

Advogado:

- JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 13556570-SP
 Exibiu o RG original: Não - Pai: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
 Mãe: MARIA DOS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino
 Nascimento: 05/01/1960 56 anos - Estado civil: Solteiro
 Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo
 Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Comercial: RUA SERRA DOS CRISTAIS, 307 - GUAIANAZES - S.PAULO
 SP - Telefones: (11)2961-1494 (Comercial), (11)94714-3243 (Residencial)

49° D.P. SAO MATEUS

Endereço da delegacia : AV RAGUEB CHOFFI, 830 - SAO MATEUS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6919-0410



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 49º D.P. SAO MATEUS

Boletim No.: 7913/2016

INICIADO:23/07/2016 18:54hs e EMITIDO:24/07/2016 04:12hs

2ª Via

Folha : 3
JMLORXCBDJEEMPY

Veículos:

- Placa: BPZ4399 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9BWZZZ30ZKT012361
- RENAVAM: 397861150 - Marca/Modelo: VW/GOL CL - Tipo: AUTOMOVEL
- Ano fabricação: 1989 - Ano modelo: 1989 - Cor: Azul - Combustível: Álcool
- Proprietário: MARCELA DE SOUZA DA SILVA - Ocorrência: Apreendido
- Local: Outros - Segurado: Ignorado
- Pessoa relacionada: FELIPE RODRIGO JACO

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: TIPO NECESSAIRE
- Pessoa relacionada: FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - IMEI: 353680060745967
- Operadora: Tim - Marca: SAMSUNG MODELO ANTIGO
- Observações: TELA TRINCADA, COM CHIP
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - IMEI: 354684065531918
- Operadora: Nextel - Marca: SAMSUNG DUOS
- Observações: BATERIA, CARTÃO DE MEMÓRIA E CHIP
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - IMEI: 353335060505834
- Operadora: Nextel - Marca: MOTOROLA MOTO G
- Observações: CAPA BRANCA, CHIP, TELA TRINCADA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda
- Observações: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
- Pessoa relacionada: FELIPE RODRIGO JACO

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 204
- Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 204
- Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA SIMILAR A COCAÍNA

Histórico:

Comparecem os policiais militares supraqualificados informando que estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos no interior de um veículo gol, placas BPZ-4399 em atitude suspeita e que, ao notar a presença dos policiais militares, tentaram evadir-se do local, não logrando êxito. Feita a abordagem, bem como revista pessoal, foi localizado com o indivíduo Felipe dois pacotes contendo uma substancia aparentando tratar-se de

49º D.P. SAO MATEUS

Endereço da delegacia : AV RAGUEB CHOFFI, 830 - SAO MATEUS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6919-0410



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 14

Dependência: 49º D.P. SAO MATEUS

Boletim No.: 7913/2016

INICIADO:23/07/2016 18:54hs e EMITIDO:24/07/2016 04:12h

2ª Via

JMLORXCBDJEEMPY

Folha :4

cocaína, um em cada bolso de sua bermuda, sendo que em ambos havia um total de 204 (duzentos e quatro) papелotes e com o indiciado Fernando, nada de ilícito foi localizado. Indagados sobre a procedência da droga, os indivíduos demonstraram grande nervosismo. Fernando disse que vendiam cada papелote de droga por R\$ 15,00 (quinze reais). Sendo assim, então foi dada voz de prisão em flagrante. Neste momento o indiciado Felipe ofereceu uma quantia de R\$ 2.000,00 para que os policiais os eximissem do flagrante e de conduzi-los ao Distrito Policial, bem como disse que o dinheiro seria entregue em minutos, pois só precisava fazer uma ligação. Desta forma, foi dada ciência aos superiores hierárquicos, CGP e CFP, os quais autorizaram que o indivíduo Felipe efetuasse a ligação, sendo que Felipe entrou em contato pelo seu celular com uma pessoa chamada Kelly e também com outro chamado Alan, os quais se prontificaram em enviar a quantia no Distrito Policial. Na sequência os indivíduos Felipe, Fernando e o veículo gol foram trazidos até este distrito. No momento em que a equipe coletava dados dos indiciados no saguão desta delegacia, a pessoa de Patrícia Pinho da Silva, abordou os policiais aqui na porta desta Delegacia com o valor de R\$ 2.000,00 em espécie, e disse que um indivíduo desconhecido havia mandado entregar o dinheiro para um policial de óculos. De imediato foi dada ciência dos fatos à autoridade de plantão, o qual ratificou a voz de prisão em flagrante dada a Felipe e Fernando também em relação ao crime de corrupção ativa. Ressalta que foram lidos os direitos fundamentais para os indivíduos previstos na Constituição Federal e utilizada uso de algemas conforme previsão legal e súmula vinculante 11.

Foi requisitado perícia técnica em relação à droga, positivando-se para cocaína, conforme laudo pericial 359.984/2016, Item Único massa líquida 165 gramas. Lacre 016923.

Todos os celulares apresentados foram apreendidos e encaminhados à perícia criminal, preservando-se futura prova a ser utilizada na persecução penal. O veículo por estar envolvido ao tráfico de drogas também permaneceu apreendido.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica, nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estado de São Paulo (EC nº 35/2012): Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista os fatos alegados pela polícia militar, de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face dos conduzidos. Os agentes traziam consigo as drogas, conduta típica permanente, nos moldes do artigo 303, do CPP. A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento dos agentes. Destarte, reputo que há subsunção da conduta à figura típica do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) em relação a ambos os

49º D.P. SAO MATEUS

Endereço da delegacia : AV RAGUEB CHOFFI, 830 - SAO MATEUS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6919-0410

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLI, liberado nos autos em 08/08/2016 às 09:29. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0007544-21.2016.8.26.0635 e código 1864RC



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15

Dependência: 49º D.P. SAO MATEUS

Boletim No.: 7913/2016

INICIADO:23/07/2016 18:54hs e EMITIDO:24/07/2016 04:12h

2ª Via

Folha : 5

JMLORXCBDJEEMPY

indiciados. Em relação a Felipe ainda sua conduta se amolda neste momento sumário também a corrupção ativa ao oferecer dinheiro aos agentes para livrar-se da prisão. Com efeito, há a presunção de perigo na liberdade dos agentes, já que a pena máxima dos crimes suplanta quatro anos, implicando na custódia provisória. Ademais, vislumbra-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivas, consubstanciados, respectivamente, no auto de constatação provisória, nas oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, determino a lavratura do respectivo AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, segregando-se os agentes com entrega da correspondente nota de culpa. Neste momento sumário não visualizo conduta ativa de Patricia como partícipe do delito de corrupção ativa, os próprios policiais militares afirmaram que Felipe entrou em contato com terceiras pessoas e esta apenas serviu, ao que parece, como entregadora da quantia estipulada por crime já consumado. De qualquer forma, delibero por sua oitiva em declarações, robustecendo a versão dos policiais em relação a corrupção ativa perpetrada, sem prejuízo de ulteriores deliberações. Comunique-se a Autoridade Judiciária competente, adotando-se demais cerimônias legais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Número da Mensagem: 14.698/16 - 8ª SECC

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

FABIANA FORTUNATO CARDOSO
ESCRIVÃ DE POLÍCIA

BRUNO GUILHERME DE JESUS
DELEGADO DE POLÍCIA

49º D.P. SAO MATEUS

Endereço da delegacia : AV RAGUEB CHOFFI, 830 - SAO MATEUS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6919-0410

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 08/08/2016 às 09:29. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sig/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0007544-21.2016.8.26.0635 e código 18648C.